롤스 — 수능특강 생활과 윤리 전(全) 출제 지점 (원문 수록판)

2027학년도 EBS 수능특강 생활과 윤리 · 자료 플러스 / 기출 플러스 / 개념 플러스 / 본문 표 / 개념 체크 통합 · 쪽수는 교재 인쇄 쪽수

① 한눈에 보기 — 등장 위치 색인 (5개 쪽 · 3개 강)

쪽	단원	유형	제목	핵심 키워드
72	07. 사회 정의와 윤리	본문+측주	롤스의 '공정으로서의 정의'	원초적 입장 / 무지의 베일 / 정의의 두 원칙
73	07. 사회 정의와 윤리	자료 플러스	롤스의 공정으로서의 정의	원초적 합의 / 자유롭고 합리적인 사람들 / 평등한 최초의 입장
73	07. 사회 정의와 윤리	자료 플러스	왈처의 복합 평등으로서의 정의 (롤스 비판)	단일한 분배 체계 비판 / 정의의 원칙은 다원주의적
84	08. 국가와 시민의 윤리	본문 표	서양에서의 국가의 역할과 의무	평등한 자유 보장 / 최소 수혜자 최대 이익 / 공정한 기회
87	08. 국가와 시민의 윤리	자료 플러스	시민 불복종에 대한 소로, 롤스, 싱어의 입장	법에 대한 충실성의 한계 내 / 정치적 행위
87	08. 국가와 시민의 윤리	본문 표	시민 불복종에 대한 다양한 관점	공유된 정의관 / 거의 정의로운 사회
162	15. 지구촌 평화의 윤리	자료 플러스	해외 원조에 대한 다양한 입장	고통받는 사회 → 질서 정연한 사회 / 목표 달성 후 원조 중단
162	15. 지구촌 평화의 윤리	본문+측주	해외 원조에 관한 윤리적 근거 (의무의 관점)	차등의 원칙을 국제 분배에 적용 ×

※ 이 교재 범위(01~15강)의 **기출 플러스** 8개 박스(30·34·44·52·95·97·107쪽) 중 롤스가 제시된 것은 없습니다. 롤스는 **07강(분배 정의) · 08강(국가·시민 불복종) · 15강(해외 원조)** 세 곳에 집중돼 있습니다.

② 자료 플러스 — 원문 전문 + 교재 해설

롤스의 공정으로서의 정의

p.73 · 07. 사회 정의와 윤리 · 자료 플러스

> 사회의 기본 구조에 대한 정의의 원칙이 원초적 합의 대상이다. 그것은 자신의 이익 증진에 관심을 가진 자유롭고 합리적인 사람들이 평등한 최초의 입장에서 그들 조직체의 기본 조건을 규정하는 것으로 채택하게 될 원칙이다. 정의의 원칙을 이렇게 보는 방식을 나는 '공정으로서의 정의'라 부르고자 한다.

교재 해설

롤스는 정의의 원칙이 무지의 베일 속에서 선택된다고 보았다. 롤스에 따르면 자연적·사회적 우연성이 배제된 원초적 입장에서는 아무도 자신의 특정 조건에 유리한 원칙을 구상할 수 없기에 정의의 원칙은 공정한 상황에서 합의된다. 롤스는 최초의 공정한 상황에서 당사자들은 기본적 자유를 최대한 평등하게 갖고, 최소 수혜자에게 최대 이익을 주는 정의의 원칙에 합의하게 된다고 보았다.

독해 포인트 — ㉠ 정의 원칙의 대상은 개인의 행위가 아니라 **'사회의 기본 구조'**다. ㉡ 당사자는 **이타적이지 않다** — "자신의 이익 증진에 관심을 가진" 상호 무관심한 합리적 존재. 원초적 입장을 도덕적 선의로 설명한 선지는 오답. ㉢ **공정한 절차 → 정의로운 결과**라는 절차적 정의 구조. ㉣ 개념 체크 2번 정답 '원초적 입장'.

왈처의 복합 평등(다원적 평등)으로서의 정의 — 롤스 비판

p.73 · 07. 사회 정의와 윤리 · 자료 플러스

> • 정치적 평등주의의 목표는 지배가 없는 사회, 즉 어떠한 사회적 가치도 결코 지배의 수단으로 이용되지 않는 사회, 혹은 그렇게 이용될 수도 없는 사회이다. 이것은 다양한 차이를 철폐하려는 것이 아니다. 지배의 수단을 소유하거나 통제하는 사람이 전혀 없을 때, 우리는 서로 평등하다.
> • 복합 평등 체제는 전제와 정반대가 된다. 복합 평등이란 시민이 지닌 어떠한 위치도 어떤 다른 영역 혹은 다른 가치와 관련된 그의 지위 때문에 침해당할 수 없다는 것을 의미한다. …(중략)… 어떤 사회적 가치 x도, x의 의미와는 상관없이 단지 누군가가 다른 가치 y를 가지고 있다는 이유만으로 y를 소유한 사람들에게 분배되어서는 안 된다.

교재 해설

왈처는 가상 상황에서 도출된 롤스의 단일한 분배 체계는 현실의 삶에서 실현되기 어렵다고 비판하며, 정의의 원칙은 다원주의적이라고 보았다. 그는 사회적 가치를 역사적·문화적 특수성의 산물로 보고, 상이한 사회적 가치는 상이한 근거에 따라 상이한 절차에 맞게 상이한 주체에 의해 분배되어야 한다고 주장하였다. 또한 왈처는 각각의 사회적 가치가 자신의 고유한 영역 안에 머무름으로써 복합 평등이 실현될 때 정의로운 사회가 될 수 있다고 보았다. 즉 부(富)는 경제 영역에, 권력은 정치 영역에 머물러야 하며, 부를 지녔다는 이유로 정치권력까지 장악하는 것은 정의롭지 않다고 보았다.

독해 포인트 — 롤스와의 대립점 두 가지. ㉠ **가상적 상황(원초적 입장) vs 역사적·문화적 맥락** ㉡ **단일한 정의 원칙 vs 영역별 다원적 기준**. 다만 왈처도 **평등 자체를 부정하지는 않는다** — "다양한 차이를 철폐하려는 것이 아니다"가 그 근거. 개념 체크 1·2번 정답 '복합 평등', '다원주의'.

시민 불복종에 대한 소로, 롤스, 싱어의 입장

p.87 · 08. 국가와 시민의 윤리 · 자료 플러스

- 법에 대한 존경심보다는 먼저 정의에 대한 존경심을 기르는 것이 바람직하다. 나의 유일한 책무는 어떤 때이든 내가 옳다고 생각하는 일을 행하는 것이다. …(중략)… 노예 제도 폐지론자는 몸으로나 재산으로나 매사추세츠주 정부를 지원하는 일을 지금 당장 중지해야 한다.

- 소로 -

- 시민 불복종 이론은 대체로 질서 정연하면서도 정의에 대한 다소 심각한 위반도 일어나는 사회를 위해 마련된 것이다. …(중략)… 시민 불복종은 정치적 원칙, 즉 헌법과 사회 제도 일반을 규제하는 정의의 원칙에 의해 지도되고 정당화되는 행위라는 의미에서 정치적 행위이다. …(중략)… 시민 불복종은 법에 대한 충실성의 한계 내에서 부정의에 항거함으로써 정의로부터의 이탈을 방지하고 그런 일이 일어났을 때는 그것을 교정하는 데 도움이 된다.

- 롤스 -

- 시민 불복종은 다수를 강제하려는 시도가 아니다. 시민 불복종을 하는 사람들은 법의 힘에 저항하지 않음으로써, 비폭력적으로 행위함으로써, 그들의 행위에 대한 법적인 처벌을 받아들임으로써, 항의의 진지성과 법의 통치 및 민주주의 기본 원칙들에 대한 자신들의 존중을 명백히 한다.

- 싱어 -

교재 해설

소로는 양심에 따라 악법에 대해 불복종해야 한다고 보았다. 그는 악법에 복종하는 것보다는 불복종의 처벌을 받는 것이 낫다고 주장하였다. 롤스는 시민 불복종이 공유된 정의감에 의해 정당화될 수 있다고 보았다. 그는 거의 정의로운 사회의 시민은 부정의한 법이 어느 정도의 부정의를 넘어서지만 않는다면 그 법을 따라야 할 자연적 의무가 있다고 보고, 시민 불복종은 평등한 자유의 원칙에 대한 심각한 위반이나 공정한 기회균등의 원칙에 대한 현저한 위배에 국한하여 정당화될 수 있다고 보았다. 싱어는 시민 불복종이 공리를 근거로 정당화될 수 있다고 보고, 부정의한 법을 시정하기 위한 합법적인 수단이 실패했을 때 시행할 수 있는 적합한 수단이 될 수 있다고 주장하였다.

독해 포인트 — ㉠ 롤스의 조건 3중 제한: **거의(질서 정연한) 정의로운 사회 + 법에 대한 충실성의 한계 내 + 정치적 원칙(개인 양심 ×)**. 소로가 '양심'을 기준으로 삼는 것과 정확히 갈리는 지점이다. ㉡ **롤스가 정당화 사유로 인정하는 것은 제1원칙(평등한 자유) 위반과 제2원칙 중 공정한 기회균등의 원칙 위배까지**다 — **차등의 원칙 위반은 포함되지 않는다**. 이게 가장 자주 나오는 함정. ㉢ 롤스에게 불복종은 **법체계 전체의 부정이 아니라 체제 내적 교정**이다.

해외 원조에 대한 다양한 입장 (싱어 · 롤스)

p.162 · 15. 지구촌 평화의 윤리 · 자료 플러스

- 만약 어떤 사람에게 매우 나쁜 일이 일어나는 것을 방지할 수 있는 힘을 우리가 가지고 있고, 그 나쁜 일을 방지함으로써 그 일에 상당하는 도덕적 의미를 가진 다른 일이 희생되지 않는다면, 우리는 그렇게 해야만 한다. …(중략)… 나쁜 일을 막을 때 그에 상당하는 도덕적 의미를 가진 것을 희생하지 않고서 그것을 할 수 있다면 그것을 해야만 한다는 원칙은 외견상 의심의 여지가 없어 보이나, 그럼에도 불구하고 실상은 그렇지가 않다. 만약 우리가 이 원칙을 진지하게 받아들이고 이 원칙에 따라 행위한다면, 우리의 삶과 세계는 근본적으로 바뀔 것이다.

- 싱어 -

- 원조의 목적은 고통받는 사회가 자신의 문제들을 합당하고 합리적으로 관리할 수 있도록 도와 결과적으로 질서 정연한 국제 사회의 구성원이 되도록 하는 것이다. 이것은 원조의 목표를 규정한다. 목표가 성취된 이후에는 심지어 현재의 질서 정연한 사회가 여전히 상대적으로 빈곤하다고 할지라도 더 이상의 원조는 필요하지 않다. 그래서 원조를 제공하는 질서 정연한 사회는 부정주의적으로(paternalistically) 행위해서는 안 되며, 원조의 최종적인 목적에 위배되지 않는 세심히 계획된 방법으로 행동해야 한다. 원조의 궁극적 목적은 고통받는 사회의 자유와 평등을 확립하는 것이다.

- 롤스 -

교재 해설

싱어는 큰 희생 없이 타국의 빈민을 도울 수 있다면 도와야 하고, 고통을 감소하고 쾌락을 증진하려는 공리주의 입장에서 적극적으로 기부할 것을 강조하며 원조의 의무를 실천해야 한다고 주장하였다. 롤스는 질서 정연한 만민은 고통받는 사회가 질서 정연한 사회가 되도록 원조해야 할 의무를 가진다고 보았다. 롤스에 따르면 원조의 목적, 목표 또는 차단점을 넘어서게 되면 원조가 중단될 수 있어야 한다. 싱어와 롤스는 해외 원조를 자선이 아닌 의무의 차원에서 강조했다는 공통점이 있다.

독해 포인트 — ㉠ **원조의 목적 = 정치 문화의 개선(질서 정연한 사회로의 진입)이지 복지·부의 증진이 아니다.** 목표 달성 후에는 빈곤이 남아 있어도 원조는 종료된다('차단점'). ㉡ '부정주의적(온정주의적)으로 행위해서는 안 된다' = 원조 대상 사회에 간섭하지 말라는 뜻. ㉢ 싱어와의 공통점: **둘 다 자선이 아닌 의무**. 갈리는 점: 싱어는 **개인 단위·복지(고통 감소)**, 롤스는 **사회 단위·제도(정치 문화)**. ㉣ 개념 체크 3번 정답 '롤스'.

③ 본문 표 · 측주 · 개념 체크에서의 롤스 (원문 그대로)

쪽	맥락	교재 서술
72	현대 사회의 다양한 정의관 ② 롤스의 '공정으로서의 정의'	• 공정한 분배가 이루어지려면 사회 제도가 **공정한 조건에서 합의된 정의 원칙**에 의해 규제되어야 함 • 자연적·사회적 우연성이 배제된 **원초적 입장**에 놓인 사람들은 자신이 **가장 불리한 상황에 놓일 가능성**을 염두에 두고 정의 원칙에 합의하게 됨 • **정의의 두 원칙** **제1원칙 — 평등한 자유의 원칙**: 모든 사람은 평등한 기본적 자유를 최대한 누려야 함 **제2원칙 ⓐ 공정한 기회균등의 원칙**: 공직과 사회적 지위가 형식적 의미에서 열려 있을 뿐만 아니라 모두가 그것을 차지할 공정한 기회를 가져야 함 **제2원칙 ⓑ 차등의 원칙**: 사회적·경제적 불평등은 **최소 수혜자에게 최대 이익**이 되도록 편성될 때 정당화됨 • 공정한 기회균등의 원칙과 차등의 원칙을 통해 자연적·사회적 우연성의 영향을 감소시킴으로써 **상호 이익을 위한 협동 체제로서의 사회**를 유지하고자 함 같은 절 비교 — 마르크스: 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배, 생산 수단 공유와 전면적 자아실현 / 노직: 개인은 정당한 소유물에 배타적 권리를 지니며, 취득·이전·교정에서의 정의의 원칙에 따름, 최소 국가가 정당 / 왈처: 영역별로 다른 공정한 기준에 따른 분배, 공동체의 역사적·문화적 맥락 인정
72	측주 2개	**원초적 입장**: 상호 무관심한 사람들이 무지의 베일하에서 합의를 통해 정의의 원칙을 도출하는 가상적 입장 **무지의 베일**: 인간 사회에 관한 일반적 지식은 알 수 있지만, 자신의 특수한 사실, 즉 자연적 재능, 사회적 지위, 자신의 가치관 등을 알 수 없게 하는 것으로, 원초적 입장을 공정하게 만들어 주는 장치
84	서양에서의 국가의 역할과 의무	**롤스 | 개인의 평등한 자유를 보장해야 함 / 사회의 가장 불리한 위치에 있는 사람에게 최대의 이익이 돌아갈 수 있도록 해야 함 / 누구에게나 어떠한 사회적 지위에 오를 수 있는 공정한 기회를 평등하게 부여해야 함** 같은 표 — 홉스: 자기중심적 존재인 인간의 생명을 보호하고 사회 질서를 유지 / 로크: 오류 가능성이 있는 인간들의 분쟁 해결, 생명·자유·자산 보호 / 루소: 시민의 생명을 보존하고 공공의 복지를 증진 / 밀: 타인에게 해악을 끼칠 경우를 제외하고 자유와 기본권 보장
87	시민 불복종에 대한 다양한 관점	**롤스 | 사회적 다수에 의해 공유된 정의관이 불복종의 기준이 되어야 함 / 거의 정의로운 사회에서 부정의한 법과 정책의 변화를 위해 전개되어야 함** 같은 표 — 소로: 법보다 정의에 대한 존경심이 더 중요, 악법에 대한 불복종은 도덕적이고 정의로운 행동, 양심에 따라 적극적으로 불복종 / 간디: 부당한 법에 대한 불복종은 정당, 비폭력적·평화적 방법 / 싱어: 산출할 이익과 손해를 계산, 성공 가능성 고려 / 드워킨: 헌법이 정치 도덕의 근본을 형성하므로 헌법 정신에 반하는 법률에 저항 가능 개념 체크 2번: "롤스는 시민 불복종의 기준이 사회적 다수에 의해 공유된 (　　)이/가 되어야 한다고 보았다." → **정답: 정의관** ⑵ 일반적 정당화 조건 — 최후의 수단 / 비폭력 / 공동선 추구 / 공개성 / 처벌 감수
162	해외 원조에 관한 윤리적 근거 (의무의 관점)	**롤스 | 원조의 목적: 불리한 여건으로 '고통받는 사회'를 '질서 정연한 사회'가 되도록 돕는 것임 → 질서 정연한 사회로 진입한 이후에는 그 사회가 여전히 상대적으로 빈곤할지라도 더 이상의 원조는 요구되지 않음 / 원조의 목적을 모든 인류의 복지 수준을 향상시키는 것에 두지 않음 / 정의의 원칙 중 '차등의 원칙'을 국제적 분배 정의에는 적용하지 않는다는 비판을 받음** 같은 표 — 노직(자선의 관점): 정당하게 취득한 재산에 배타적 소유권, 원조나 기부의 윤리적 의무는 없음, 원조를 자율적 선택의 문제로 보아 빈곤 해결에 한계 / 싱어(의무의 관점): 공리주의, 원조로 얻는 이익이 비용보다 크면 공동체 소속과 무관하게 도와야 함, 세계 시민주의적 관점
162	측주 2개	**고통받는 사회**: 대외적으로 공격적 팽창 정책을 펼치지 않으며 정치 문화적 전통, 즉 인적 자본과 기술 수준 그리고 종종 질서 정연해지기 위해 필요로 하는 물질적·과학 기술

		적 자원이 결핍되어 있는 사회 **만민법에서의 질서 정연한 사회**: 자유적 만민의 사회와 적정 수준의 만민의 사회를 가리키며, 다른 나라에 대해 공격적이지 않고 인권이 보장되는 사회

④ 단원을 가로지르는 통합 정리

영역	롤스의 입장(교재 표현 기준)	쪽
분배 정의	공정으로서의 정의. 원초적 입장·무지의 베일 → 평등한 자유의 원칙, 공정한 기회균등의 원칙, 차등의 원칙(최소 수혜자에게 최대 이익).	**72,73**
국가의 의무	평등한 자유 보장, 최소 수혜자에 대한 최대 이익, 공정한 기회의 평등한 부여.	**84**
시민 불복종	거의 정의로운 사회에서, 공유된 정의관을 기준으로, 법에 대한 충실성의 한계 내에서 이루어지는 정치적 행위.	**87**
해외 원조	자선이 아닌 의무. 목적은 고통받는 사회를 질서 정연한 사회로 만드는 것. 복지 향상이나 부의 평준화가 아니며, 목표 달성 후 원조는 종료.	**162**

하나로 꿰는 축 — 롤스의 관심은 시종일관 **개인의 복지가 아니라 '제도·기본 구조'**입니다. 72쪽에서 정의 원칙의 대상이 사회의 기본 구조인 것, 87쪽에서 불복종의 기준이 개인 양심이 아니라 공유된 정의관인 것, 162쪽에서 원조의 목표가 빈곤 해소가 아니라 정치 문화의 개선인 것이 모두 같은 이유에서 나옵니다.
가장 잦은 함정 4가지 — ① 원초적 입장의 당사자를 **이타적**이라고 서술 (× 상호 무관심·자기 이익에 관심) ② 무지의 베일이 **모든 지식**을 차단한다고 서술 (× 사회 일반에 관한 지식은 앎) ③ 시민 불복종의 정당화 사유에 **차등의 원칙 위반**을 포함 (× 평등한 자유·공정한 기회균등 위반에 국한) ④ 해외 원조의 목적을 **빈곤 해소·복지 향상**으로 서술 (× 질서 정연한 사회로의 진입).
비교로 묶어 볼 것 — 노직(72·162쪽): 소유 권리·자선 / 왈처(73쪽): 다원적 정의 / 싱어(87·162쪽): 공리 기준의 불복종과 원조. 롤스는 이 셋 모두와 같은 쪽에서 대립각을 이룹니다.